



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0067285-98.2016.8.26.0050** **CONTROLE 1445/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WASHINGTON SANTOS SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Washington Santos Souza, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 11 de agosto de 2016, por volta das 10h00, na Rua Abilheira, nº. 513, Campo Limpo, nesta Capital, o acusado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, droga consistente em 933,3g de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, constituído em um tijolo, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 135) e apresentou defesa preliminar (fls. 161/164). Assim, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 87).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 193/194). Em seguida o réu foi interrogado (fls. 195).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 196/200).

A Defesa do réu pleiteou a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito para o tipo do artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006, ou a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 205/213).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, trazia consigo, para tráfico, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo pericial (fls. 190/192) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.

Os policiais Karim e Pedro confirmaram em juízo que, em busca pessoal, apreenderam um tijolo de “maconha” em poder do réu (fls. 193/194).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu afirmou que recebeu a substância ilícita como contraprestação relativa a uma venda de veículo, bem como que esta se destinava unicamente para seu uso pessoal. Porém, sua versão ficou isolada nos autos e não resiste à força de convencimento produzida pelos sólidos testemunhos policiais e demais provas produzidas no processo, nada havendo de concreto a indicar que não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação. Cumpre ressaltar que o réu foi detido com a substância na via pública e não forneceu os dados qualificativos do indivíduo que teria adquirido o seu veículo.

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade e a forma de acondicionamento da droga.

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por outro lado, ficou caracterizada a hipótese do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Com efeito, o réu é primário e tem bons antecedentes. Paralelamente, não há indícios de que ele se dedique ao crime ou integre organizações criminosas. Diante disso, reduzo a pena na fração intermediária de 2/5 (dois quintos) – em razão da grande quantidade de substâncias apreendidas e da forma de sua apreensão –, a obter, em caráter definitivo, 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Presentes os pressupostos objetivos (pena privativa de liberdade não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

superior a quatro anos e ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do crime - art. 44, I, CP) e subjetivos (réu primário, com condições pessoais favoráveis - art. 44, II e III, CP), substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 44, § 2º, parte final (condenação superior a um ano), e 46, ambos do Código Penal.

Em caso de descumprimento injustificado, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, c.c. o art. 59, III, ambos do Código Penal.

Ausentes provas da capacidade econômica do réu, pena de multa no patamar mínimo.

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – WASHINGTON SANTOS SOUZA**, RG nº. 41.679.133, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 21.07.1987, filho de Genildo de Souza e de Rita Maria Miranda dos Santos, **como incurso no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos – substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa –, e à pena pecuniária de 300 (trezentos) dias-multa, no menor valor unitário.**

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Nos termos dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63 da Lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de Março de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**